

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 547/2538 บริษัท มิต้าอินดัสเตเรียล จำกัด กับพวก

โจทก์

บริษัท วาย เอ็ส แอล อินเตอร์เทรด

จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 272 (1)

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 27

แม้ที่กล่องบรรจุสินค้าผงหมึกและฉลากปิดข้างขวดบรรจุสินค้าผงเหล็กที่จำเลยที่1นำเข้ามาจำหน่ายจะมีคำว่า MITA ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่1ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยสำหรับสินค้าเครื่องถ่ายเอกสารแต่จำเลยทั้งห้ามิได้นำคำดังกล่าวมาใช้อย่างเครื่องหมายการค้ากล่าวคือสินค้าผงหมึกและผงเหล็กที่จำเลยที่1นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายมิได้ระบุว่าเป็นผงหมึกและผงเหล็กภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า mita ของโจทก์ที่1สินค้านี้ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ไม่มีเครื่องหมายการค้าระบุหรือติดไว้ที่กล่องหรือขวดบรรจุสินค้าสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ที่1เป็นสิทธิแต่ผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายค้านั้นสำหรับสินค้าจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อระบุว่าเป็นสินค้านั้นเป็นของโจทก์ที่1และแยกแยะให้เห็นว่าสินค้าของโจทก์ที่1แตกต่างจากสินค้าของผู้ผลิตอื่นเท่านั้นหาได้รวมไปถึงสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะผลิตสินค้าขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นนั้นอันเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไม่ประกอบกับกล่องและ

ขอขออนุญาตสงวนลิขสิทธิ์ที่จำเลยที่1นำเข้ามาจำหน่ายก็มีได้เขียนคำว่า MITA ให้มีลักษณะบ่งเฉพาะว่า mita เช่นเดียวกับของโจทก์ที่1แต่เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ว่า MITA และคำว่า TONEกับDEELOPER ก็เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันรวมทั้งข้อความว่า FORUSEIN ซึ่งหมายความว่าใช้กับหรือใช้สำหรับก็เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เห็นได้ชัดเจนแม้กล่องและขอขออนุญาตสินค้าดังกล่าวจะมีได้ระบุชื่อบริษัทผู้ผลิตแต่ก็มีได้ระบุชื่อบริษัทโจทก์ที่1ว่าเป็นผู้ผลิตสงวนลิขสิทธิ์ที่จำเลยที่1นำเข้ามาจำหน่ายส่วนกล่องบรรจุสงวนลิขสิทธิ์ของโจทก์ที่1คำว่า TONER เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษร T เพียงตัวเดียวตัวอักษรอื่นนั้นเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กโดยเขียนว่า Toner มีเครื่องหมายการค้าคำว่า mita เขียนเรียงกันตามแนวนอน6แนวแถวละ8คำอยู่ส่วนบนของกล่องมีคำว่า mitaเขียนด้วยตัวอักษรสีขาวบนพื้นกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเห็นได้เด่นชัดทั้งหกด้านของกล่องสีดำและมีชื่อโจทก์ที่1อยู่ด้วยแต่ไม่มีข้อความว่าFORUSEINส่วนที่ฉลากปิดข้างขอขออนุญาตสินค้าสงวนลิขสิทธิ์ของโจทก์ที่1ก็เป็นฉลากสีฟ้ามีคำว่า mita เป็นตัวอักษรสีขาวเห็นเด่นชัดคำว่า toner เป็นตัวอักษรเล็กกว่าคำว่า mita มากและฝาขอขออนุญาตเป็นสีน้ำเงินแต่ฉลากปิดข้างขอขออนุญาตสินค้าสงวนลิขสิทธิ์ของจำเลยที่1เป็นสีน้ำตาลเข้มมีคำว่า TONERFORUSEINMITAเห็นได้เด่นชัดและฝาขอขออนุญาตเป็นสีน้ำตาลเข้มกล่องและขอขออนุญาตสินค้าสงวนลิขสิทธิ์ที่จำเลยที่1นำเข้ามาจำหน่ายกับของโจทก์ที่1จึงแตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับขอขออนุญาตสินค้าสงวนลิขสิทธิ์ที่จำเลยที่1นำเข้ามาจำหน่ายและของโจทก์ที่1ก็แตกต่างกันชัดเจนเช่นกันดังนี้จากข้อความที่ระบุข้างกล่องและขอขออนุญาตสินค้าที่จำเลยที่1จำหน่ายอย่างชัดเจนว่า FORUSEINMITA ซึ่งหมายถึงสินค้าที่ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร มีดำ ประชาชนผู้ต้องใช้สินค้าสงวนลิขสิทธิ์ดังกล่าวย่อมทราบดีว่าสินค้าที่จำเลยที่1จำหน่ายมิใช่สินค้าของโจทก์ที่1เพียงแต่เป็นสินค้าที่อาจใช้แทนกันได้เท่านั้นประชาชนจึงไม่สับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าที่จำเลยที่1จำหน่ายเป็นสินค้าของโจทก์ที่1แต่อย่างใดการที่จำเลยที่1โดยจำเลยที่2ที่3ที่4และที่5ได้นำสงวนลิขสิทธิ์เข้ามาจำหน่ายและ

เสนอจำหน่ายในประเทศไทยดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งห้าได้จำหน่ายหรือเสนอจำหน่ายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 และข้อความในการประกอบ การค้าของโจทก์ทั้งสองเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของโจทก์ ที่ 1 การกระทำของจำเลยทั้งห้าจึงยังไม่ใช่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า mita ของโจทก์ที่ 1 โจทก์ทั้งสองจึงไม่อาจขอให้ห้ามจำเลยทั้งห้านำเข้ามาราชา อาณาจักรจำหน่ายหรือเสนอจำหน่ายสินค้าผงหมึกและผงเหล็กที่นำเข้าดังกล่าวและ เรียกให้จำเลยทั้งห้าชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ที่ 1 เป็น ผู้ผลิต และ จำหน่าย เครื่องถ่าย เอกสาร อะไหล่ และ อุปกรณ์ สำหรับ เครื่องถ่ายเอกสาร ใช้เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า MITA โดย โจทก์ ที่ 1 เป็น เจ้าของ และได้ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ที่ ประเทศ ญี่ปุ่น และได้ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า MITA ที่ ประเทศไทย เมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2527 ใน สินค้า จำพวก เครื่อง ถ่ายเอกสาร เช่นเดียวกัน สำหรับ ใน ประเทศไทย โจทก์ ที่ 1 ได้ แต่งตั้งให้ โจทก์ ที่ 2 เป็น ตัวแทน จำหน่าย สินค้า ของ โจทก์ ที่ 1 ดังกล่าว โดยใช้ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ที่ 1 แต่ ผู้เดียว โจทก์ ที่ 1 และที่ 2 ได้ โฆษณา สินค้า ดังกล่าว จน เป็น ที่ นิยม แพร่หลาย ใน ประเทศไทย จำเลย ที่ 1 โดย จำเลย ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 5 ได้ ร่วมกัน แสวงหาประโยชน์ โดยมีชอบ ด้วย การ เอา เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า MITA และ ข้อความ ใน การ ประกอบการค้า ของ โจทก์ ทั้ง สอง ไป ใช้ โดย การ นำเข้า มา ใน ราชอาณาจักร จำหน่าย หรือ เสนอ จำหน่าย สินค้า อุปกรณ์สำหรับ เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท ผง หมึก (TONER) ชนิด ขวด และ ชนิด หลอด กับ ผงเหล็ก (DEELOPER) ชนิด ขวด

โดย ได้ ใช้ เครื่องหมาย การค้า ของ โจทก์ ที่ 1 และ ข้อความ ระบุ รุ่น ของ เครื่อง
ถ่ายเอกสารใช้อักษร โรมัน ดี ซี (DC) และ กลุ่ม ตัวเลข อารบิก บน กล่อง และ
ฉลาก ปิด ขวด สินค้า นั้น เพื่อ แสดง ว่า เป็น ผลิตภัณฑ์ ของ โจทก์ ที่ 1 ซึ่ง
แท้จริงแล้ว มิใช่ สินค้า ของ โจทก์ ที่ 1 ที่ 2 ทำให้ โจทก์ ทั้ง สอง ได้รับความเสีย
หาย การกระทำ ของ จำเลย ทั้ง ห้า เป็น การ ละเมิด ทำให้ โจทก์ ทั้ง สอง เสียหาย
คิด เป็น เงิน 200,000 บาท ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง ห้า ร่วมกัน ชดใช้ ค่าเสียหาย
จำนวน ดังกล่าว แก่ โจทก์ ทั้ง สอง พร้อม ด้วยดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่
วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จและ ห้าม จำเลย ทั้ง ห้า นำเข้า มา ใน
ราชอาณาจักร จำหน่าย หรือ เสนอจำหน่าย สินค้า อุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ที่ ใช้
เครื่องหมายการค้าอักษร โรมัน คำ ว่า MITA หรือ ที่ ปราบฏ ชื่อ รูป รอย
เครื่องหมายการค้า หรือ ข้อความ ใน การ ประกอบการค้า ของ โจทก์ ทั้ง สอง โดย
ที่ สินค้า นั้นมิได้ เป็น สินค้า ของ โจทก์ อีก ต่อไป

จำเลย ทั้ง ห้า ให้การ ว่า จำเลย ทั้ง ห้า ไม่ได้ เอา ชื่อ รูป รอยประติษฐ์ หรือ
ข้อความ ใด ๆ ใน การ ประกอบการค้า ของ โจทก์ ที่ 1 มา ใช้ หรือทำให้ ปราบฏ ที่
สินค้า หีบ ห่อ หรือ วัตถุ ที่ ใช้ ห่อ หุ้ม เพื่อ ให้ ประชาชนหลงเชื่อ ว่า เป็น สินค้า
ของ โจทก์ ที่ 1 จำเลย ทั้ง ห้า มิได้ กระทำ ละเมิดต่อ โจทก์ ทั้ง สอง ข้อความ ที่
ปราบฏ บน สินค้า มิได้ เป็น การ เอา ชื่อ รูปรอย ประติษฐ์ หรือ ข้อความ ใน การ
ประกอบการค้า ของ โจทก์ ที่ 1 มา ใช้ อีก ทั้ง ลักษณะ ของ สินค้า ดังกล่าว ต้อง นำ
ไป ใช้ กับ สินค้า หลัก คือเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่ง ผู้ใช้ โดย ทั่วไป จะ เข้าใจ และ ไม่
ได้ หลงเชื่อโจทก์ ที่ 1 จึง ไม่ได้ รับ ความเสียหาย ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง ห้า ร่วมกัน ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่
โจทก์ ทั้ง สอง เป็น เงิน 200,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วัน
ฟ้อง (2 กันยายน 2531) จน ถึง วัน ชำระ เสร็จห้าม จำเลย ทั้ง ห้า นำเข้า ใน ราช

อาณาจักร จำหน่าย หรือ เสนอ จำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ สำหรับ เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ที่
ปรากฏ เครื่องหมายการค้าอักษร โรมัน คำ ว่า MITA หรือ ปรากฏ ชื่อ รูป รอย
เครื่องหมายการค้า หรือ ข้อความ ใน การ ประกอบการค้า ของ โจทก์ โดย ที่ สินค้า
นั้น มิใช่เป็น ผลิตภัณฑ์ สินค้า ของ โจทก์

จำเลย ทั้ง ห้า อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง ห้าฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า มี ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ว่า จำเลย ทั้ง ห้าได้ ละเมิด
สิทธิ เครื่องหมายการค้า คำ ว่า mita ของ โจทก์ ที่ 1หรือไม่ เห็นว่า แม้ ที่ กล่อง
บรรจุ สินค้า ผง หมึก และ ฉลาก ปิด ข้าง ขวดบรรจุ สินค้า ผง เหล็ก ที่ จำเลย ที่ 1
นำเข้า มา จำหน่าย จะ มี คำ ว่า MITA ซึ่ง เป็น เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ที่ 1
ที่ได้ จดทะเบียน ไว้ ในประเทศ ไทย สำหรับ สินค้า เครื่องถ่ายภาพเอกสาร แต่ จำเลย
ทั้ง ห้า มิได้นำ คำ ดังกล่าว มา ใช้ อย่าง เครื่องหมายการค้า กล่าว คือ สินค้า ผง
หมึกและ ผง เหล็ก ที่ จำเลย ที่ 1 นำเข้า มา ใน ราชอาณาจักร เพื่อ จำหน่ายมิได้
ระบุ ว่า เป็น ผง หมึก หรือ ผง เหล็ก ภายใต้อ เครื่องหมายการค้า คำ ว่า mita ของ
โจทก์ ที่ 1 สินค้า ดังกล่าว เป็น สินค้า ที่ ไม่มี เครื่องหมาย การค้า ระบุ หรือ ติด ไว้
ที่ กล่อง หรือ ขวด บรรจุ สินค้า สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า จดทะเบียน ของ โจทก์
ที่ 1 เป็น สิทธิ แต่ ผู้เดียว เพื่อ ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับ สินค้า จำพวก ที่
ได้ จดทะเบียน ไว้ เพื่อระบุ ว่า สินค้า นั้น เป็น ของ โจทก์ ที่ 1 และ แยกแยะ ให้
เห็นว่า สินค้าของ โจทก์ ที่ 1 แตกต่าง จาก สินค้า ของ ผู้ผลิต อื่น เท่านั้น หา ได้
รวม ไปถึง สิทธิ แต่ ผู้เดียว ที่ จะ ผลิต สินค้า ขาย หรือ มีไว้ เพื่อ ขาย ซึ่งสินค้า ที่
ผลิต ขึ้น นั้น อันเป็น สิทธิ ของ ผู้ทรง สิทธิบัตร การ ประดิษฐ์ไม่ ประกอบ กับ

กล่อง และ ขวด บรรจุ ผง หมึก และ ผง เหล็ก ที่ จำเลย ที่ 1 นำเข้า มา จำหน่าย ก็
มิได้ เขียน คำ ว่า MITA ให้ มี ลักษณะ บ่ง เฉพาะ ว่า mita เช่นเดียว กับ ของ
โจทก์ ที่ 1 แต่ เขียน ด้วย ตัว พิมพ์ ใหญ่ ว่า MITA และ คำ ว่า TONER กับ
DEVELOPER ก็ เขียน ด้วย ตัว พิมพ์ ใหญ่ เช่นเดียวกัน รวมทั้ง ข้อความ ว่า
FOR USE IN ซึ่ง หมายความว่า ใช้ กับ หรือ ใช้ สำหรับ ก็ เขียน ด้วย ตัว พิมพ์
ใหญ่ เห็น ได้ ชัดเจนแม้ กล่อง และ ขวด บรรจุ สินค้า ดังกล่าว จะ มิได้ ระบุ ชื่อ
บริษัท ผู้ผลิตแต่ ก็ มิได้ ระบุ ชื่อ บริษัท โจทก์ ที่ 1 ว่า เป็น ผู้ผลิต ผง หมึก และ ผง
เหล็ก ที่ จำเลย ที่ 1 นำเข้า มา จำหน่าย ส่วน กล่อง บรรจุ ผง หมึกของ โจทก์ ที่ 1
คำ ว่า TONER เขียน ด้วย ตัว พิมพ์ ใหญ่ เฉพาะ อักษร T เพียง ตัว เดียว ตัว
อักษร นอกนั้น เขียน ด้วย ตัว พิมพ์ เล็ก โดย เขียน ว่า Toner ตาม แนว นอน 6
แถว แถว ละ 8 คำ อยู่ ส่วน บน ของ กล่อง มี คำ ว่า mita เขียน ด้วย ตัวอักษร สี
ขาว บน พื้น กรอบ สี เหลี่ยม สีแดง เห็น ได้ เด่นชัดทั้ง หก ด้าน ของ กล่อง สี ดำ
และ มี ชื่อ บริษัท โจทก์ ที่ 1 อยู่ ด้วย แต่ไม่มี ข้อความ ว่า FOR USE IN ส่วน ที่
ฉลาก ปิด ข้าง ขวด บรรจุ สินค้า ผง หมึก ของ โจทก์ ที่ 1 ก็ เป็น ฉลาก สี ฟ้ำ มี คำ
ว่า mita เป็น ตัวอักษร สี ขาว เห็น เด่นชัด คำ ว่า TOMER เป็น ตัวอักษร เล็ก กว่า
คำ ว่า mita มาก และ ฝา ขวด เป็น สี น้ำ เงิน แต่ ฉลาก ปิด ข้าง ขวด บรรจุ สินค้า
ผง หมึก ของ จำเลย ที่ 1 เป็น สี น้ำตาล เข้ม มี คำ ว่า TONER FOR USE IN
MITA เห็น ได้ เด่นชัด และ ฝา ขวด เป็น สี น้ำตาล เข้มกล่อง และ ขวด สินค้า ผง
หมึก ที่ จำเลย ที่ 1 นำเข้า มา จำหน่าย กับ ของโจทก์ ที่ 1 จึง แตกต่าง อย่าง
ชัดเจน สำหรับ ขวด บรรจุ สินค้า ผง เหล็กที่ จำเลย ที่ 1 นำเข้า มา จำหน่าย และ
ของ โจทก์ ที่ 1 ก็ แตกต่าง กันชัดเจน เช่นกัน กล่าว คือ ที่ ฉลาก ปิด ข้าง ขวด
สินค้า ของ จำเลย ที่ 1เขียน ด้วย ตัวอักษร สี น้ำตาล เข้า ใน กรอบ สี เหลี่ยม สี
เดียว กัน ว่า DEVELOPER FOR USE IN MITA DC-131/132/133
R/121/122/161/162/232 ส่วน ของ โจทก์ ที่ 1 มี คำ ว่า mita เขียน ด้วย ตัวอักษร

สี ขาว อยู่ ใน กรอบ สีเหลือง พื้น สีแดง ข้อความ เขียน ด้วย ตัวอักษร สี ดำ บน
พื้น สี ขาว ว่า DEVELOPER FOR USE IN MITA DC-131/132/133 R และ ชื่อ
บริษัท โจทก์ ที่ 1 เขียน ด้วย ตัวอักษร สี ขาว อยู่ ใน กรอบ สีเหลือง พื้น สีแดงอยู่
ด้าน ล่าง ทั้ง ลักษณะ ของ ขวด ก็ แตกต่าง กัน ขวด ของ จำเลย ที่ 1 เป็น ขวด
ทรง กลม เรียบ ต่ำกว่า ขวด ของ โจทก์ ที่ 1 ซึ่ง เป็น ขวด กลม ทรง สูงฝา ขวด
ของ จำเลย ที่ 1 เป็น สี น้ำตาล เข้ม ฝา ขวด ของ โจทก์ ที่ 1 เป็นสี ดำ ขอบ ด้าน
ล่าง ของ ขวด ของ โจทก์ ที่ 1 ยังมี คำ ว่า mita เป็น อักษร ตัว หนูน อีก 4 คำ อยู่
รอบ นอก และ คอ ขวด ด้าน บน เป็น เส้นตรง หนูน ยาวประมาณ 2 นิ้วฟุต ตาม
แนว ตั้งอยู่ รอบ ขวด อีก 8 เส้น ดังนี้ จากข้อความ ที่ ระบุ ข้าง กล่อง และ ขวด
บรรจุ สินค้า ที่ จำเลย ที่ 1 จำหน่ายอย่าง ชัดเจน ว่า FOR USE IN MITA ซึ่ง
หมายถึง สินค้า ที่ ใช้ กับ เครื่องถ่ายเอกสาร ม้า ประชาชน ผู้ต้อง ใช้ สินค้า ผง
หมึก และ ผง เหล็ก ดังกล่าว ย่อม ทราบ ดี ว่า สินค้า ที่ จำเลย ทั้ง ห้า จำหน่าย
มิใช่สินค้า ของ โจทก์ ที่ 1 เพียงแต่ เป็น สินค้า ที่ อาจ ใช้ แทน กัน ได้เท่านั้น
ประชาชน จึง ไม่ สับสน หรือ หลงผิด ว่า สินค้า ที่ จำเลย ทั้ง ห้าจำหน่าย เป็น สินค้า
ของ โจทก์ ที่ 1 แต่อย่างใด การ ที่ จำเลย ที่ 1 โดย จำเลย ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 5
ได้ นำ ผง หมึก ตาม วัตถุ พยานหมาย ว.จ. 1 กล่อง ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 กับ ว.จ. 2
และ ผง เหล็กตาม วัตถุ พยาน หมาย ล. 3 เข้า มา จำหน่าย และ เสนอ จำหน่าย ใน
ประเทศไทยดังกล่าว ยัง ถือไม่ได้ว่า จำเลย ทั้ง ห้า ได้ จำหน่าย หรือ เสนอ
จำหน่ายสินค้า โดยใช้ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ที่ 1 และ ข้อความ ใน การ
ประกอบการค้า ของ โจทก์ ทั้ง สอง เพื่อให้ ประชาชน หลงเชื่อ ว่า เป็นสินค้า หรือ
การค้า ของ โจทก์ ที่ 1 การกระทำ ของ จำเลย ทั้ง ห้า จึง ยัง ไม่เป็น การ ละเมิด
สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า mita ของ โจทก์ ที่ 1 โจทก์ ทั้ง สอง จึง ไม่อาจ
ขอให้ห้าม จำเลย ทั้ง ห้า นำเข้า มา ใน ราชอาณาจักรจำหน่าย หรือ เสนอ จำหน่าย

สินค้า ผง หมึก และ ผง เหล็ก ที่ นำเข้า ดังกล่าวและ เรียก ให้ จำเลย ทั้ง ห้า ชดใช้
ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ ได้

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์ ทั้ง สอง

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมาน เวทวินิจ-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>